

1500549-98.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... que a droga se destinava ao tráfico.

Pelas circunstâncias em que se deram os fatos, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga era destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Por decisão datada aos 23 de junho de 2021, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 61/66).

Por decisão datada aos 24 de junho de 2021, a prisão preventiva do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500549-98.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500549-98.2021.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2168968/2021 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 18648181 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE

PLANTÃO, 2430/21/500 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2168968 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 8, 2430/21/500 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 22 de junho de 2021, por volta das 17h10, na Rua José Stadella, nº 95, Parque São Matheus, nesta cidade e Comarca, CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA trazia consigo e transportava, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente (tráfico), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) porção de cocaína, com massa líquida total aproximada de 2,49 g (dois gramas e quarenta e nove centigramas), e 09 (nove) porções de cocaína na forma de "crack", com massa líquida total aproximada de 13,12 g (treze gramas e doze centigramas), entorpecente que determina dependência física e psíquica.

Consta que na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo e transportava as

porções de “crack” acima mencionadas, em manifesta atividade de traficância. De acordo com o Ministério Público, na ocasião, Policiais Militares realizavam patrulhamento nas imediações, quando visualizaram o denunciado deixando a praça existente no local. Ao notar a presença policial, o denunciado imediatamente acelerou os passos, momento em que os policiais decidiram por sua abordagem. Segundo a acusação, as porções de “crack” foram localizadas dentro do calçado do denunciado, que admitiu aos policiais que a droga se destinava ao tráfico. Pelas circunstâncias em que se deram os fatos, afigura-se quadro seguro a apontar que a droga era destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Por decisão datada aos 23 de junho de 2021, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 61/66).

Por decisão datada aos 24 de junho de 2021, a prisão preventiva do acusado foi medidas cautelares (fls. 87/88).

Denúncia recebida aos 19 de agosto de 2021 (fl. 127).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual e requereu o regular processamento do feito, assim como arrolou as mesmas testemunhas da acusação (fls. 147/150).

Por decisão de fl. 155, o recebimento da denúncia foi confirmado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas e decretada a revelia do réu. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado (fls. 179/189), em especial a ausência de provas de materialidade e autoria. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas ou, ainda, a aplicação do §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pugnou pela fixação da pena no patamar mínimo, regime inicial mais brando e a suspensão condicional da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está comprovada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2); pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8); pelo auto de exibição/apreensão (fls. 10/11) e fotografias (fls. 27/30); pelos laudos periciais (fls. 32/37; 102/107); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Ouvida em juízo, a testemunha Amauri Aparecido Rodrigues, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando avistou o acusado. Relatou que, quando o denunciado viu a viatura, apertou o passo. Aduziu que, a princípio, foi localizado documentos pessoais e aparelho celular. Disse, que no seu tênis, estava com oito pedras de “crack” embaladas com característica pronta para venda e mais duas pedras brutas a serem fracionadas. Informou que o acusado disse que adquiriu o entorpecente de pessoa desconhecida pela quantia de R\$ 100 (cem reais). Afirmou que o acusado falou que ia vender a R\$ 10,00 (dez reais) cada porção. Relatou que o denunciado morava no bairro Ana Jacinta, em Presidente Prudente/SP. Disse que não encontrou nada na casa do primo do acusado. Aduziu que levou o denunciado a delegacia. Disse que não conhecia o acusado. Informou que não se lembra a quanto tempo o acusado fazia tráfico de drogas. Relatou que a praça onde o denunciado se encontrava é conhecida como ponto de tráfico e de uso de drogas.

Ouvida em juízo, a testemunha Douglas Antônio Moraes Barga, policial militar, disse que viu um acusado saindo da praça do Vila Geni, em Presidente Prudente/ SP. Disse que esse denunciado apertou o passo quando viu a viatura. Na busca pessoal, foi localizado o celular, e documentos pessoais. Informou que, no tênis do denunciado, tinha oito pedras de “crack” já embaladas em plástico transparente e duas pedras brutas de “crack”. Disse que adquiriu o entorpecente no valor de R\$ 100,00 (cem reais) e venderia por R\$ 10,00 (dez reais) cada pedra para usuários do bairro Vila

Geni, em Presidente Prudente/SP. Disse que mora no bairro Ana Jacinta, em Presidente Prudente/ SP. Relatou que conduziu o acusado até a delegacia. Aduziu que o acusado estava morando com seu primo. Informou que foi até o local e as pessoas disseram que não tinha nenhum grau de parentesco com o acusado. Informou que o denunciado estava tentando vender entorpecente, onde tira o seu sustento. Relatou que já conhecia o acusado de outras diligências.

Pois bem, com base nos depoimentos e nos laudos periciais, fica patente a responsabilidade penal do réu Carlos Eduardo Santos Silva pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal.- O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). No caso dos autos, os policiais relataram, em essência, a apreensão das drogas na posse do réu, escondida em seu calçado, enquanto caminhava pela via pública. Quando da abordagem, ainda segundo os milicianos, o acusado confessou que o entorpecente apreendido se destinava ao tráfico.

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor probatório aos depoimentos dos policiais.

De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo as unidades da Força Tática como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça.

O modo em que estava acondicionado o entorpecente (em porções embaladas e prontas para comercialização) e toda a quantidade de droga (2,13g de cocaína, 0,91g de crack em 08 pedras fracionadas e 13,92g de crack em uma pedra bruta, suficiente para ser fracionada em outras 122 porções menores, considerando a proporção com as outras pedras fracionadas apreendidas), levam à inexorável conclusão de que toda a droga era mesmo destinada ao tráfico, sendo incogitável afirmar que destinava-se ao consumo pessoal.

O acusado, por sua vez, sequer compareceu em juízo para fornecer sua versão sobre os fatos.

Nesse diapasão, o conjunto probatório amealhado nos autos é robusto a demonstrar a conduta dolosa do réu, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo. Desse modo, ante a condenação do réu Carlos Eduardo Santos Silva pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar as penas, atendendo ao método trifásico.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, bem como o relativo ao art. 42 da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada

havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil mediante a disseminação do uso de drogas. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

O réu não possui antecedentes criminais..

O comportamento da vítima não incide na espécie, já que cometido o delito em face da coletividade (saúde pública) como um todo.

Ainda, a natureza e a quantidade da droga não impõem maior reprovabilidade na conduta do réu.

Diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a considerar, razão pela qual mantenho a pena no patamar já fixado.

Na terceira fase há de se considerar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por se tratar de réu primário e ostentar bons antecedentes, aliada à média quantidade de droga apreendida em seu poder (2,13g de cocaína; 0,91g de crack em pedras fracionadas; e 13,92g de crack em uma pedra bruta), revelando tratar-se de pequeno traficante. Apesar disto, considerando a média quantidade de entorpecente, reduzo a pena na proporção de 1/2. Em razão disso, torno definitiva a pena do réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver nos autos provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu.

Considerando que o entendimento fixado pelo STF exige que "a fixação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade no crime de tráfico de drogas deve ser feita com base nas circunstâncias previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, acrescidas da natureza e da quantidade da substância ou do produto, da personalidade e da conduta social do agente, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06. Tais dispositivos são os vetores que devem orientar o magistrado na fixação do regime" (STF - HC: 121853 PR, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/05/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014), o regime adequado para início do cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos dos dispositivos citados.

Isto, pois, considerando a natureza dos entorpecentes apreendidos (crack), conhecido pelo seu poder de destruição social e pessoal, bem como pelo nível de dependência elevado causado se comparado com outros entorpecentes, a reprovabilidade da conduta do réu, notadamente daquele que vende a droga diretamente para o usuário, é mais intensa, pois, além de conhecer o cotidiano de destruição que o entorpecente causa àquele que o usa, vivencia diariamente a degradação dos usuários, sendo que a resposta penal adequada a esse traficante deve ser aquela que impõe o regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta.

Sendo assim, fazendo um cotejo entre a média quantidade e a natureza mais grave do entorpecente apreendido, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como de conceder a suspensão condicional da pena por entender que não são suficientes para a reprovação do delito praticado, tendo em vista a média quantidade de entorpecentes.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena privativa de liberdade consistente em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como a pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Pelas circunstâncias do caso, pelo regime de cumprimento de pena aplicado, pelo

fato de ter sido solto durante a instrução e, principalmente, por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 e 313, do CP), possível ao acusado que, apresentando recurso, possa fazê-lo em liberdade.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Também deixo de aplicar o disposto no §2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Quanto ao aparelho celular apreendido (marca Motorola, modelo XT1672, IMEI's 356502089171651 e 356502089171669), em razão do péssimo estado de conservação e pelo fato de se encontrar inoperante segundo o parecer técnico de fls. 108/112, determino a destruição.

Finalmente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) Atualize-se o histórico de partes;
- 2) Comuniquem-se o IIRGD e o Juízo Eleitoral;
- 3) Expeçam-se guias de execução definitiva.

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA